

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3477/2543

โคลสท์ จ้อยต์ สต็อก คัมปานี "โซยูล
โพลโด อิมพอร์ต" หรือ "แซดเอโอโซยูล
โพลโดอิมพอร์ต (Closed Joint Stock
Company SOJUZPLODOIMPORT
also known as ZAO)

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัดสยามลิกเกอร์ซัพพลาย
กับพวก

จำเลย

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดี
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 26

++ เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญา เครื่องหมายการค้า ++

++

++ ทดสอบการทำงานในระบบ CW เพื่อค้นหาข้อมูลทาง online ++

++ ย่อข้อกฎหมายอย่างไม่เป็นทางการ

++ ขอชุดตรวจได้ทำงานย่อข้อกฎหมายระบบ CW โถงกลางชั้น 3 ++

++

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด จดทะเบียนภายใต้กฎหมายประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย โจทก์มอบอำนาจให้นางจิริยา เปรมปราณีรัชต์ และ/หรือนางสาววรรณชเปเรว่า เป็นผู้มีอำนาจทำการแทนโจทก์ จำเลยที่ ๑ เป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด จำเลยที่ ๒ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ โจทก์ได้รับโอนสิทธิและผลประโยชน์ในเครื่องหมายการค้าคำว่า

"MOSKOVSKAYA OSOBAYA VODKA" อ่านว่า "มอสโกฟสกายา โอโซบายา วอดก้า" และรูปคือเครื่องหมายการค้า ++ มาจากฟอร์เรนอีโคโนมิก โคลส์ท์ จ้อยด์ สต็อก คัมพานี "โซยูสโพลโดอิมพอร์ต" หรือ วีแซดเอโอ "โซยูสโพลโดอิมพอร์ต" บริษัทร่วมทุนเศรษฐกิจต่างชาติ (Foreign Economic Closed Joint Stock Company "SOJUZPLODOIMPORT" also known as VZAO "SOJUZPLODOIMPORT") เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๓๘ บริษัทผู้โอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวให้ โจทก์ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ ๒๙๔๐๙๙ ในจำพวกที่ ๓๓ รายการสินค้า เหล้าวอดก้า นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้มีคำสั่งปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอดังกล่าวเนื่องจากเครื่องหมายการค้าดังกล่าว เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า "MOSKOVSKAYA" ซึ่งได้จดทะเบียนไว้ตามคำขอเลขที่ ๒๑๐๓๓๒ ทะเบียนเลขที่ ๑๕๓๐๓๕ ในสินค้าจำพวกที่ ๔๓ รายการสินค้า เหล้าวอดก้า ซึ่งจดทะเบียนเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๓๓ เครื่องหมายการค้า คำว่า "MOSKOVSKAYA OSOBAYA VODKA" และรูปดังกล่าวได้จดทะเบียนไว้ในประเทศต่าง ๆ เช่น ประเทศสหพันธรัฐรัสเซียและอังกฤษตั้งแต่พ.ศ. ๒๕๑๗ สินค้า

เหล้าวอดก้าภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวและเครื่องหมายการค้านั้นมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลายทั่วโลก จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ซึ่งอยู่ในวงการผู้แทนจำหน่ายสุรายี่ห้อต่าง ๆ ได้ลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้าคำว่า "MOSKOVSKAYA" ของโจทก์และนำมายื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามทะเบียนเลขที่ ๑๕๓๐๓๕ โดยไม่สุจริต เป็นการแสวงหาผลประโยชน์จากเครื่องหมายการค้าของโจทก์ซึ่งเป็นที่แพร่หลายทั่วโลก เครื่องหมายการค้าคำว่า "MOSKOVSKAYA" ที่จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ได้ยื่นขอจดทะเบียนไว้เป็นเครื่องหมายการค้าที่ต้องห้ามรับจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๘ (๑๐) และ (๑๑) และมาตรา ๖๑ เนื่องจากเป็นเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าและเป็นเครื่องหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสนโยบายของประเทศ บริษัทผู้โอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวให้โจทก์ได้ยื่นคำร้องขอต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ จดทะเบียนไว้ตามคำขอเลขที่ ๒๑๐๓๓๒ ทะเบียนเลขที่ ๑๕๓๐๓๕ คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้มีหนังสือถึงบริษัทผู้ร้องให้ส่งหลักฐานการนำสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้านั้นเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยแต่บริษัทผู้ร้องไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้ เนื่องจากเป็นช่วงระยะสงครามกลางเมืองในประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจึงมีคำสั่งยกคำร้องของบริษัทผู้ร้องที่ขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามทะเบียนเลขที่ ๑๕๓๐๓๕ โดยเห็นว่าหลักฐานที่บริษัทผู้ร้องนำส่งได้แก่สำเนาคู่มือการจดทะเบียนของบริษัทผู้ร้องในต่างประเทศ และหลักฐานการจำหน่ายสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบริษัทผู้ร้องในต่างประเทศยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่า เครื่องหมายการค้าของบริษัทผู้ร้องมีความแพร่หลาย เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ ผู้ได้รับการจดทะเบียนจึง

ไม่ต้องห้ามตามมาตรา ๘ (๑๐) และ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ โจทก์ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ขอให้พิพากษาว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า "MOSKOVSKAYA OSOBAYA" ดีกว่าเครื่องหมายการค้าคำขอเลขที่ ๒๑๐๓๓๒ ทะเบียนเลขที่ ๑๕๓๐๓๕ ที่จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ จดทะเบียนไว้ (ที่ถูกเป็นโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า "MOSKOVSKAYA" ตามทะเบียนเลขที่ ๑๕๓๐๓๕ ดีกว่าจำเลยทั้งสอง) และเครื่องหมายการค้าของจำเลยทั้งสองเป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปของโจทก์และขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสนนโยบาย ไม่มีลักษณะอันพึงจดทะเบียนได้ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๘ (๑๐) และ (๑๑) ให้จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ถอนเครื่องหมายการค้าคำขอเลขที่ ๒๑๐๓๓๒ ทะเบียนเลขที่ ๑๕๓๐๓๕ หากจำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแสดงเจตนาของจำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ห้ามจำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ใช้และยื่นขอจดทะเบียนหรือเกี่ยวข้องในทางใด ๆ กับเครื่องหมายการค้าคำว่า "MOSKOVSKAYA" รวมทั้งเครื่องหมายการค้าอื่นใดที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์อีกต่อไป

จำเลยให้การและแก้ไขคำให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องนางจริยา เปรมปราณี รัชต์ และ/หรือนางวรรณุช เปเรว่า ไม่มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์เนื่องจากหนังสือมอบอำนาจไม่ได้ทำโดยกรรมการผู้มีอำนาจ เมื่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งยกคำร้องของโจทก์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจึงเป็นผู้โต้แย้งสิทธิของโจทก์ ดังนั้นโจทก์จึงชอบที่จะดำเนินการฟ้องร้องเอาแก่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าสิทธิเรียกร้องตามคำฟ้องของโจทก์ขาดอายุความเนื่องจากโจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสองในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ ซึ่งเป็นเวลาเกินกว่า ๙๐ วันนับแต่วันที่โจทก์ทราบคำสั่งยกคำร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๖๕ วรรคสอง และเป็นเวลาเกินกว่า ๕ ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยทั้งสองคือวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๓๓ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๖๗ วรรคแรก โจทก์มิใช่ผู้รับโอนสิทธิและผลประโยชน์ในเครื่องหมายการค้าคำว่า "MOSKOVSKAYA OSOBAYA VODKA " และรูปรวมทั้งธุรกิจ (ก๊าดวิลล์) สำหรับประเทศไทยจากฟอร์เรนอีโคโนมิกโคลสท์ จ้อยด์ สตัดก์ คัมพานี "โซยูลโพลโดอิมพอร์ต" หรือ วีแซดเอโอ"โซยูลโพลโดอิมพอร์ต" บริษัทร่วมทุนเศรษฐกิจต่างชาติ ตามสัญญาโอนสิทธิเนื่องจากสัญญาดังกล่าวเป็นเพียงสำเนาเอกสารเท่านั้น อีกทั้งไม่ปรากฏชื่อนางจริยา หรือนางวรรณ หรือบริษัทใดในประเทศไทยว่าเป็นผู้ได้รับโอนสิทธิ จำเลยทั้งสองยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "MOSKOVSKAYA" อย่างถูกต้องตามทางปฏิบัติของทางราชการ จำเลยทั้งสองจึงเป็นผู้มีสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวโดยชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิจารณาแล้วพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีคำสั่งให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามทะเบียนเลขที่ ๑๕๓๐๓๕ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๓๓ ให้เพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ ๓๐/๒๕๔๑ เรื่อง ไม่เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ ๒๑๐๓๓๒ และให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการเกี่ยวกับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "MOSKOVSKAYA OSOBAYA VODKA" ของโจทก์ตามคำขอเลขที่ ๒๙๔๐๙๙ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๓๘ ต่อไป คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศตรวจสำนวน
ประชุมปรึกษาแล้ว ข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่ได้เถียงกันในชั้นนี้ฟังได้ว่า โจทก์จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดตามกฎหมายของประเทศสหพันธรัฐ
รัสเซีย ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Closed JointStock Company
"SOJUZPLODOIMPORT" เป็นที่รู้จักในนาม ZAO"SOJUZPLODOIMPORT"
หรือแซดเอโอ "โซยูสโพลโดอิมพอร์ต"ประกอบธุรกิจการค้าขายสุรา vodka เป็น
เจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า "MOSKOVSKAYA OSOBAYA VODKA" อ่านว่า
มอสโกฟสกายาโอโซบายา วอดก้า และรูปคือเครื่องหมายการค้า ++โดยได้รับโอน
สิทธิและผลประโยชน์ในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวรวมทั้งธุรกิจ (ก๊าดวิลล์) สำหรับ
ประเทศไทยจากฟอร์เรนอีโคโนมิกโคลสท์ จ้อยต์ สต็อก คัมปานี "โซยูสโพลโดอิม
พอร์ต" หรือวีแซดเอโอ "โซยูสโพลโดอิมพอร์ต" บริษัทร่วมทุนเศรษฐกิจต่างชาติเมื่อ
วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๑ เครื่องหมายการค้าและรูปของบริษัทดังกล่าวได้จด
ทะเบียนไว้ในประเทศต่าง ๆ เช่น ประเทศสหพันธรัฐรัสเซียและอังกฤษตั้งแต่ พ.ศ.
๒๕๑๗ เพื่อใช้กับสินค้าเหล้าวอดก้ามาเป็นเวลานานกว่า ๒๐ ปี แล้ว และสินค้าเหล้า
วอดก้าภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมีจำหน่ายอย่างแพร่หลายในประเทศต่าง ๆ
ทั่วโลกเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๓๓ จำเลยทั้งสองนำคำว่า "MOSKOVSKAYA"ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าของบริษัทผู้โอนสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นให้
โจทก์มาเป็นเครื่องหมายการค้าของจำเลยทั้งสองสำหรับสินค้าเหล้าวอดก้าโดยจำเลย
ทั้งสองนำไปยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ซึ่งอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า
นายทะเบียนรับจดทะเบียนให้ตามคำขอเลขที่ ๒๑๐๓๓๒ ทะเบียนเลขที่ ๑๕๓๐๓๕ต่อ
มาเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๓๘ บริษัทผู้โอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวให้
โจทก์ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและรูปดังกล่าวสำหรับสินค้าเหล้าวอด
ก้าต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าแต่นายทะเบียนมีคำสั่งปฏิเสธการรับจด

ทะเบียนด้วยเหตุผลว่า เครื่องหมายการค้าของบริษัทนั้นเหมือนหรือคล้ายกับ
เครื่องหมายการค้าคำว่า "MOSKOVSKAYA" ของจำเลยที่ ๑ ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว
ตามทะเบียนเลขที่ ๑๕๓๐๓๕ บริษัทดังกล่าวจึงยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนการจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ โดยอ้างว่าตนเป็นเจ้าของ
เครื่องหมายการค้าคำว่า "MOSKOVSKAYA" ซึ่งมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป
เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของตนจน
อาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า
คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วมีคำสั่งเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๑
ให้ยกคำร้องขอของบริษัทผู้ร้องที่ให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตาม
ทะเบียนเลขที่ ๑๕๓๐๓๕

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์เป็นข้อแรกว่า จำเลยทั้งสองเป็นผู้มีสิทธิใน
เครื่องหมายการค้าคำว่า "MOSKOVSKAYA" เพราะนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ ไว้โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว เมื่อ
เครื่องหมายการค้าของโจทก์ยังไม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนในประเทศไทย โจทก์
ย่อมไม่มีสิทธินำคดีมาสู่ศาลตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๔๗๔
มาตรา ๒๙ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง เห็นว่า นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้แก่จำเลยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๓๓ อันเป็นวัน
ก่อนที่พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ ใช้บังคับ จึงต้องนำพระราช
บัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๔๗๔ อันเป็นบทกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะที่โจทก์ถูก
โต้แย้งสิทธิมาใช้บังคับ ซึ่งตามมาตรา ๒๙ วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวได้
บัญญัติว่า "เมื่อได้ใช้พระราชบัญญัตินี้ห้าปีแล้วท่านว่าผู้ใดจะนำคดีสู่ศาลเพื่อป้องกัน
หรือเรียกค่าเสียหายในการล่วงสิทธิเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนนั้นไม่ได้"
แต่บทบัญญัตินี้ก็มีได้ห้ามมิให้ฟ้องคดีอย่างเด็ดขาด เพราะในวรรคสองของมาตรา
๒๙ ได้บัญญัติต่อไปว่า "ท่านว่าข้อความในพระราชบัญญัตินี้ไม่กระทบถึงสิทธิในการ

ฟ้องร้องคดีซึ่งจำเลยเอาสินค้าของจำเลยไปลงขายว่าเป็นสินค้าของผู้อื่นและไม่ตัดสิทธิทางแก้อันผู้เสียหายจะพึงมี" ซึ่งจะเห็นได้ว่ามาตรา ๒๙วรรคสอง ดังกล่าวบัญญัติเป็นข้อยกเว้นว่า แม้จะเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ยังมิได้จดทะเบียนในประเทศไทยก็อาจฟ้องร้องว่ากล่าวเอาแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าอันได้จดทะเบียนไว้แล้วได้ หากเข้าหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ดังกล่าว และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๔๙๘มาตรา ๔๑ (๑) ได้บัญญัติให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้ หากผู้มีส่วนได้เสียได้ยื่นคำร้องและแสดงได้ว่าตนมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ดีกว่าผู้ได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวแสดงว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ยังมิได้จดทะเบียน หากพิสูจน์ได้ว่าตนมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนดีกว่าผู้ที่ได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของ ย่อมเป็นผู้มีส่วนได้เสียซึ่งอาจร้องขอให้เพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้ เมื่อโจทก์ฟ้องว่าโจทก์เป็นผู้รับโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า ++จากเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงซึ่งได้จดทะเบียนในประเทศต่าง ๆ เช่น ประเทศสหพันธรัฐรัสเซียและอังกฤษตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๗เครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป สินค้าเหล้าวอดก้าภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลายทั่วโลก จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ซึ่งอยู่ในวงการผู้แทนจำหน่ายสุรายี่ห้อต่าง ๆ ได้ลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์โดยนำคำว่า "MOSKOVSKAYA" มายื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าเหล้าวอดก้าตามทะเบียนเลขที่ ๑๕๓๐๓๕ โดยไม่สุจริตขอให้พิพากษาว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า "MOSKOVSKAYA"ตามทะเบียนเลขที่ ๑๕๓๐๓๕ ดีกว่าจำเลยทั้งสอง ดังนี้ แสดงว่าโจทก์อ้างว่าโจทก์เป็นผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า "MOSKOVSKAYA"ที่จำเลยทั้งสองนำไปจดทะเบียนดีกว่าจำเลยทั้งสองเพราะได้มีการใช้เครื่องหมายการค้านี้กับสินค้าเหล้าวอดก้ามามาก่อนที่จำเลยทั้งสองจะได้นำไปขอจด

ทะเบียน โจทก์จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียซึ่งมีอำนาจฟ้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "MOSKOVSKAYA" ของจำเลยที่ ๑ ได้ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔๑ (๑) อุทธรณ์ข้อนี้ของจำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้น

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ข้อต่อมาว่า ขณะโจทก์ยื่นฟ้องคดีนี้โจทก์ไม่ได้แนบหนังสือมอบอำนาจมาท้ายคำฟ้อง และตามคำเบิกความของนางจริยา เปรมปราชญ์รัชต์ ผู้รับมอบอำนาจจากโจทก์ที่ตอบคำถามค้านของทนายจำเลยทั้งสองว่า เพิ่งประทับตราในหนังสือมอบอำนาจตามเอกสารหมายเลข จ.๑ หลังจากที่ฟ้องคดีนี้แล้ว แสดงว่าหนังสือมอบอำนาจได้จัดทำขึ้นภายหลังจากที่โจทก์ได้ฟ้องคดีนี้ นางจริยา ย่อมไม่มีอำนาจฟ้องคดีแทนโจทก์ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องนั้น เห็นว่า หนังสือมอบอำนาจตามเอกสารหมายเลข จ.๑ เป็นหนังสือมอบอำนาจของโจทก์ที่ทำในเมืองต่างประเทศซึ่งมีเจ้าพนักงานโนตารีพับลิกลงลายมือชื่อเป็นพยานรับรองไว้ว่าหนังสือมอบอำนาจนี้ได้ลงลายมือชื่อโดยกรรมการผู้มีอำนาจของโจทก์ต่อหน้าตนเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๑ อันเป็นเวลาก่อนวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ ซึ่งเป็นวันฟ้องคดีนี้ ไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวจะไม่ใช้หนังสือมอบอำนาจอันแท้จริง ย่อมรับฟังได้ว่านางจริยาได้รับมอบอำนาจจากโจทก์อย่างถูกต้องก่อนฟ้องคดีนี้ การที่โจทก์ไม่ได้แนบหนังสือมอบอำนาจมาท้ายคำฟ้องหรือมีการประทับตราของโจทก์ในหนังสือมอบอำนาจหลังจากฟ้องคดีนี้แล้วไม่ทำให้การมอบอำนาจของโจทก์ทำมาโดยถูกต้องดังกล่าวเสียไปแต่อย่างใด โจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์เป็นข้อสุดท้ายว่า บริษัทผู้โอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า "MOSKOVSKAYA OSABAYA VODKA" และรูปให้โจทก์ร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "MOSKOVSKAYA" ของจำเลยที่ ๑ ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วมีคำ

สั่งให้ยกคำร้องขอให้เพิกถอนของบริษัทผู้ร้องโดยเหตุผลว่า พยานหลักฐานของ
บริษัทผู้ร้องยังไม่เพียงพอให้รับฟังได้ว่าเครื่องหมายการค้าของบริษัทผู้ร้องมีความ
แพร่หลายเครื่องหมายการค้าคำว่า "MOSKOVSKAYA" ของจำเลยที่ ๑ จึงไม่ต้อง
ห้ามมิให้รับจดทะเบียน ตามมาตรา ๘ (๑๐) และ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งคำสั่งของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าถือ
เป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ โจทก์ชอบที่จะฟ้องคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า
มิใช่ฟ้องจำเลยทั้งสองนั้น เห็นว่า แม้ตามคำฟ้องของโจทก์จะได้กล่าวอ้างถึงการ
อุทธรณ์คำสั่งของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าต่อศาลตามพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๖๕ วรรคสอง แต่โจทก์ก็ได้บรรยายฟ้องไว้
ด้วยว่าโจทก์เป็นผู้รับโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า ++จากเจ้าของ
เครื่องหมายการค้าที่แท้จริงซึ่งได้จดทะเบียนไว้สำหรับสินค้าเหล้าอดก้าในประเทศ
ต่าง ๆ เช่น ประเทศสหพันธรัฐรัสเซียและอังกฤษตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๗ บริษัทผู้โอน
สิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวให้โจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้า
เหล้าอดก้าที่ผลิตออกจำหน่ายจนมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วโลก จำเลยทั้งสองซึ่งอยู่ใน
วงการผู้แทนจำหน่ายสุรายี่ห้อต่าง ๆ ได้ลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้าคำ
ว่า "MOSKOVSKAYA" ของบริษัทผู้โอนสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นให้โจทก์มายื่น
คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่สุจริต เป็นการแสวงหาผลประโยชน์จาก
เครื่องหมายการค้าดังกล่าวซึ่งเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกและมีคำขอบังคับให้ศาล
พิพากษาว่า โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า "MOSKOVSKAYA" ตามคำขอ
เลขที่ ๒๑๐๓๓๒ ทะเบียนเลขที่ ๑๕๓๐๓๕ ที่จำเลยทั้งสองจดทะเบียนไว้ดีกว่าจำเลย
ทั้งสอง ขอให้จำเลยทั้งสองถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ดังนั้น
การที่โจทก์ได้บรรยายฟ้องและขอให้บังคับตามคำขอท้ายคำฟ้องดังกล่าวย่อมพอถือ
ได้ว่าเป็นการที่โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ยังมิได้จดทะเบียนใน
ประเทศไทยได้ฟ้องคดีนี้ต่อศาลโดยอาศัยสิทธิที่ได้รับความคุ้มครองตามพระราช

บัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๔๑ (๑)ในฐานะที่โจทก์เป็นผู้ที่ถูกต้อง
แย่งสิทธิจากการที่จำเลยทั้งสองนำเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับ
เครื่องหมายการค้าของโจทก์ไปจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑
สำหรับสินค้าเหล้าอดก้าซึ่งเป็นสินค้าชนิดเดียวกันกับสินค้าของโจทก์ที่ใช้
เครื่องหมายการค้าดังกล่าวของโจทก์ การกระทำของจำเลยทั้งสองจึงเป็นการโต้แย้ง
สิทธิของโจทก์ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๔๑ (๑) ซึ่ง
เป็นบทกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะโจทก์ถูกต้องแย่งสิทธิโดยตรง และที่โจทก์ขอให้
จำเลยทั้งสองถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ ๒๑๐๓๓๒
ทะเบียนเลขที่ ๑๕๓๐๓๕ นั้น ก็มีผลเท่ากับโจทก์ขอให้ศาลสั่งเพิกถอนทะเบียน
เครื่องหมายการค้าเลขที่ ๑๕๓๐๓๕ นั้นเอง โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสอง และ
ศาลยอมพิพากษาให้เพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้ อุทธรณ์ของ
จำเลยทั้งสองทุกข้อฟังไม่ขึ้น ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
กลางวินิจฉัยว่า โจทก์ผู้รับโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าจากผู้โอนซึ่งได้ใช้
เครื่องหมายการค้านั้นกับสินค้าเหล้าอดก้ามาก่อนจำเลยทั้งสองมีสิทธิใน
เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนคำว่า "MOSKOVSKAYA" ดีกว่าจำเลยทั้งสองผู้ได้รับ
การจดทะเบียนจึงชอบแล้ว แต่ที่พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของนายทะเบียน
เครื่องหมายการค้าที่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามทะเบียนเลขที่ ๑๕๓๐๓๕
ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๓๓ ให้เพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า
ที่ ๓๐/๒๕๔๑ และให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการเกี่ยวกับคำขอจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "MOSKOVSKAYA OSOBAYA VODKA" ของ
โจทก์ตามคำขอเลขที่ ๒๙๔๐๙๙ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๓๘ ต่อไปโดยโจทก์มิได้มี
คำขอในส่วนนี้มาในคำฟ้องนั้น เป็นการพิพากษาให้สิ่งใด ๆ เกินไปกว่าหรือนอกจากที่
ปรากฏในคำฟ้อง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการ
ค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและ-การค้าระหว่าง

ประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๒๖ ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง มาตรา ๑๔๒ คำพิพากษาในส่วนนี้จึงไม่ชอบศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทาง
ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นสมควรแก้ไขเสียให้ถูกต้อง

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้เพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า
"MOSKOVSKAYA" ตามคำขอเลขที่ ๒๑๐๓๓๒ ทะเบียนเลขที่ ๑๕๓๐๓๕ลงวันที่ ๑๙
ธันวาคม ๒๕๓๓ คำขออื่นของโจทก์นอกจากนี้ให้ยก ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลให้
เป็นพับ.

(สุวัฒน์ วรรณะหทัย-สมคิด ไตรโสรัส-ยินดี วัชรพงศ์ ต่อสุวรรณ)

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ - นายนิพนธ์ พิษยพาณิชย์
ศาลอุทธรณ์ - ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญา

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>